

|      |             |
|------|-------------|
| 등록번호 | 경영혁신부-8100  |
| 등록일자 | 2020.12.28. |
| 결재일자 | 2020.12.28. |
| 공개여부 | 비공개(5)      |

|      |                |                |     |              |
|------|----------------|----------------|-----|--------------|
| ★담당자 | 혁신감사팀장직<br>무대리 | 경영혁신부장직<br>무대리 | 본부장 | 사장           |
| 나감성  | 정성학            | 김승철            | 박진수 | 12/28<br>이근수 |
| 협 조  |                |                |     |              |

- 생각은 공정하게 행동은 청렴하게 -

## 예산 운용 위반사항 자체감사 결과 보고

### 요 약

#### ■ 감사개요

- 대 상: 전국공공운수노조 과천시분회 사무실 설치 공사
- 감사기간: 2020. 12. 17. ~ 2020. 12. 24.(6일)

#### ■ 감사결과

- 조사결과

| 연번 | 구 분                      | 조사 결과 |
|----|--------------------------|-------|
| 1  | 관문실내체육관 관리운영 위·수탁 협약서 준수 | 미준수   |
| 2  | 노조사무실 추진경위 및 업무지시 정당성    | 준수    |
| 3  | 예산 운용 위반사항               | 없음    |
| 4  | '분회 노조사무실 공사' 추진중 위반사항   | 없음    |

- 행정상 조치: 없음
- 신분상 조치: 주의 1명


**과천도시공사**  
**[경영혁신부 혁신감사팀]**

# 예산 운용 위반사항 자체감사 결과 보고

기획감사담당관-18654(2020.12.14.) 관련하여 예산 운용 위반사항  
에 대한 조사 실시 결과임

## I 감사 개요

- 기 간 : 2020. 12. 17. ~ 2020. 12. 24.(6일)
- 대 상 : 전국공공운수노조 과천시분회 사무실 설치 공사 관련
- 감사방법 : 현장 실사 감사
- 감 사 반
  - 반 장 : 혁신감사팀장 행정5급 정성학
  - 반 원 : 감사담당자 행정5급 손경도
  - 반 원 : 감사담당자 기술5급 나갑성
- 조사대상자 : 2명
- 조사내용
  - 전국공공운수노조 과천시분회 사무실 설치 공사(이하 “노조사무실”이라 한다)와 관련하여 「관문실내체육관 관리운영 위·수탁 협약서(2010. 3. 1.)」 위반사항
  - 추진경위, 계약위반사항, 시의 지적 이후 조치사항

## II 감사결과

### □ 감사결과 총괄

| 행정상 조치 |    |    |          | 신분상 조치 |    |    |    | 재정상 조치 |    | 현지<br>조치 | 비고 |
|--------|----|----|----------|--------|----|----|----|--------|----|----------|----|
| 계      | 시정 | 주의 | 권고<br>통보 | 계      | 징계 | 훈계 | 주의 | 계      | 금액 |          |    |
| -      | -  | -  | -        | 1      | -  | -  | 1  | -      | -  | -        | -  |

### □ 감사 총평

- 「관문실내체육관 관리운영 위·수탁 협약서(2010. 3. 1.)」 제3조(위탁업무의 범위) 및 제6조(수탁자의 의무) 3호에 따라 체육관의 구조나 사용목적 등 변경을 제한하고 있으며 이를 준수하기 위해 최선의 노력을 기울여야 함
- 그런데도 불구하고 은 과천시에 보고의 의무를 다하지 않은 사실이 있음. 이에 따른 부적절한 처리는 과천도시공사 적극행정면책 및 직원 경고 등 처분에 관한 세칙 제13조(처분사유) 제4호에 따라 「경고 등」처분으로 판단 됨

### □ 노조사무실 관련 추진 경과

| 일 자         | 내 용                                                        | 비 고 |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----|
| 2017.09.11. | 제3노조 설립후 지속적으로 노동조합 사무실 요구<br>(관문체육공원 현장대기실을 노조사무실로 병행 사용) |     |
| 2019.08.26. | 관문체육공원 현장대기실에서 노조사무실 분리 요청                                 |     |
| 2020.02.23. | 노동조합 사무실 재요청(2020. 03. 24. 재요청)                            |     |
| 2020.10.26. | 민노 노조사무실 제공 진행을 서두르기 바람(사장지시사항)                            |     |
| 2020.11.06. | 전국공공운수노동조합 경기지역본부 간담회 요청                                   |     |

| 일 자         | 내 용                                                                                                                                                                                                            | 비 고 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|             | - 소수노동조합 실무협의회 구성 및 현안사항 협의                                                                                                                                                                                    |     |
| 2020.11.17. | 제1차 소수노동조합 실무협의회(노조사무실 협의)                                                                                                                                                                                     |     |
| 2020.11.19. | 분회 노조사무실 관련 분회장 사장 면담을 통해 확정                                                                                                                                                                                   |     |
| 2020.11.27. | 분회 노조사무실 설계 및 계약(최초)                                                                                                                                                                                           |     |
| 2020.11.27. | 관문실내체육관 B1층 엘리베이터 앞 설치 공사                                                                                                                                                                                      |     |
| 2020.12.01. | 분회 노조사무실 위치 변경 등에 따라 양자(계약자, 계약당사자) 합의에 따라 설치공사 취소 후 재설계 추진                                                                                                                                                    |     |
| 2020.12.02. | 13:20 문체과 유연실 체육팀장과 공원관리부 김영석 공<br>원시설팀장 설치공사 관련 유선 통화<br>(관문실내체육관 위탁협약서 제3조 관련하여 설<br>치공사 진행 사유 및 공사중지 통보)<br>13:40 도시공사 사장 및 본부장 보고(공원관리부장)<br>16:00 문체과 유연실 체육팀장외 2명 관문공원 방문<br>(장애인 체육회 사무실 사용협의- 공사계속 추진) |     |
| 2020.12.04. | 17:50 문체과 장애인 체육회 사무실 사용과 관련하여<br>시장님께 보고 과정 중 공사중지 지시<br>17:52 공원관리부 설치공사 지시 및 내부 보고                                                                                                                          |     |
| 2020.12.07. | 공사 중지 지시(市) 따라 공사 중단                                                                                                                                                                                           |     |
| 2020.12.15. | 문화체육과 체육팀장 유연실외 2명 실내체육관 방문 후<br>공사 협의 및 공사 재개<br>↳ 협의내용 : 기존 도시공사 발주 공사분은 도시공사<br>에서 진행하고, 전기공사 등 미비사항은 문화체육<br>과에서 진행                                                                                        |     |

## □ 조사 결과

### ○ 관문실내체육관 관리운영 위·수탁 협약서 준수 사항

- 「관문실내체육관 관리운영 위·수탁 협약서(2010. 3. 1.)」 제3조(위탁업무의 범위) 및 제6조(수탁자의 의무) 3호에 따라 체육관의 구조나 사용목적 등 변경을 제한하고 있으며, 과천시를 “갑”으로 도시공사를 “을”로 하여 계약을 체결하였고, 계약의 해석과 관련하여 해석상 이견 또는 분쟁이 있

는 경우 “갑” 의견을 따르도록 되어 있음

- 기존 휴게공간 일부를 노조사무실로 변경하는 것에 대해 과천시 승인 절차 없이 효율성 등 이유로 노조사무실을 구획한 사실에 대해서는 도시공사에서 협약서 준수 사항을 소홀히 한 점이 인정되나, 분회사무실 설치의 사장 지시사항 이고, 나아가 노사 관계가 과거 대립적인 관계에서 함께 소통하고 협력하는 상생의 관계로 변화된 현재 사회적 분위기를 감안하였을 때에는 이번 분회사무실 설치의 적극적인 업무추진중에 발생한 사항으로 담당자 개인의 신분상 조치사항은 아니라 판단됨
- 또한 향후 협약서 작성시 계약에 대한 해석상 이견이나 분쟁이 있을 경우 상호 합의해서 정하도록 하는 등 평등한 관계에서 과천시와 계약을 체결할 수 있도록 개선하는 것이 바람직함

○ **노조사무실 추진경위 및 업무지시 정당성** (붙임1. 노동조합 및 노동관계조정법, 붙임2. 2018년 단체협약서)

- 2017년부터 공공운수 노조 측의 지속적인 노조활동을 위한 노동조합사무실 요구가 있었으며, 「노동조합 및 노동관계조정법」에서는 사용자가 합리적 이유 없이 다른 노동조합과 그 조합원을 합리적 이유 없이 차별할 수 없다고 규정하고 있음
- 노조의 노조사무실 설치요구와 사장의 사업장(실내체육관)내에 분회 노조사무실 설치 업무지시는 정당하다고 할 수 있음

## 노조사무실 추진 내용

- 공사 분회 노조사무실 제공 관련 제시안(공원관리부)
    - 제1안 : 관문체육공원 녹지관리원 + 실내체육관 체육사실을 3등분하여 설치
    - 제2안 : 관문실내체육관 B1층 고객대기실 분할하여 설치
    - 제3안 : 시민회관 체육관 2층 복도 분할하여 설치
  - 경기지역본부 및 제3노조 분회장 사장 면담을 통해 제2안으로 확정
    - 2020. 11. 06. 경기지역본부 간담회 요청(노조사무실 요구 등)
    - 2020. 11. 17. 소수노동조합 제1차 실무협의회
    - 2020. 11. 19. 제3노동조합 사무실 제공 확정
- ↳ 분회 노조사무실 확정에 따라 개선 공사 지시(사장→공원관리부장)

### ○ 예산 운용 위반사항

- 예산전용<sup>1)</sup> 사업 대상 여부: 분회 노조사무실 검토당시 공원관리부 시설물의유지보수비 잔여예산이 29백만원으로 부기내에서 집행품의 수행이 가능한 예산이 확보되어 있었으며, 목간 예산을 변경할 대상이 아님 (붙임3. 2020년 지방공기업 예산편성기준)
- 시설비에 편성될 예산여부: 시설공사 내역이 소액이며 구조변경, 대수선<sup>2)</sup> 또는 용도변경<sup>3)</sup>에 해당되지 않음 (붙임4. 건축법)

### ○ '노조사무실 공사' 추진

- 공사수행에 있어 담당자                                 은 촉박한 일정에도 사장의 지시사항을 적극적이고 능동적으로 처리하도록 함으로써 원활한 공사추진과 효율적인 사업집행을 한 사실이 있음
- 다만 위탁업무에 대한 이해도 부족 및 업무미숙으로 과천시에 보고의 의무를 다하지 않은 사실이 있음

1) 예산집행에 있어서 전용이란 동일한 “항”내의 “세항”(사업별 예산체계에서는 “단위사업”에 해당) 및 동일 “세항”내 “목”간 예산을 변경하여 사용

2) 수익적 지출의 영업비용중 시설장비유지비 및 수선비와 구분되는 대규모의 수선경비이며 당해 고정자산의 내용연수를 현저히 증가시키거나 현실적으로 가치를 증가시키는 수선경비임.  
따라서 당해 고정자산의 원상만을 회복하거나 기능유지만을 위한 소규모의 수선경비는 이 목에 계상하지 않고 수익적 지출의 수선교체비목(직접생산설비의 수선비)에 계상

3) 건축법 제19조(용도변경) ⑤ 제2항에 따른 허가나 신고 대상인 경우로서 용도변경하려는 부분의 바닥면적의 합계가 100제곱미터 이상인 경우의 사용승인에 관하여는 제22조를 준용한다. 다만, 용도변경하려는 부분의 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만으로서 대수선에 해당되는 공사를 수반하지 아니하는 경우에는 그러하지 아니하다.

### 공사 추진

- 계 약 명 : 전국공공운수노동조합 공단분회 노조사무실 설치 공사
- 계약금액 : 금4,785,000원
- 계 약 일 : 2020. 12. 04.(금)
- 공사기간 : 2020. 12. 04.(금) ~ 2020. 12. 13.(일)
- 예산과목 : 수선유지비
- 공사내용 : 칸막이, 출입문, 창호, 환풍기 등
- 공사면적 : 26.2m<sup>2</sup>
- 공사경과
  - 2020. 12. 7.(금) 17:52 공사 중지 지시(市) 따라 공사 중단
  - 2020. 12. 15.(화) 공사 협의(市) 공사 재개

최초 공사 계약  
2020.11.27.(금)

→

착공 후 사무실 위치변경  
등에 따라 양자 합의하여  
최초 공사 계약 취소

→

2020.12.02.(수)  
재설계

→

2020. 12. 04.(금)  
계약

### □ 현장 사진(2020.12.15.)



### Ⅲ 조치계획

- 신분상 조치 : 1명

| 처분<br>번호 | 건 명                            | 신분상 조치 | 비고 |
|----------|--------------------------------|--------|----|
| 1        | 관문실내체육관 관리운영 위·수탁<br>협약서 준수 소홀 |        |    |

○ 재발방지 대책

- 사업부서에 위수탁협약서 및 예산운용 관리 철저 통보: 완료  
[경영혁신부-7778(2020.12.15.)]
- 위수탁협약사항 준수 및 재발 방지를 위해 업무연찬과 관련 직원에 대하여 직무교육 실시(혁신감사팀, 공원관리부)

○ 2020. 12. 15.(화) 문화체육과 체육팀장 유연실외 2명 실내체육관 방문 후  
공사 협의 사항 준수 (재무팀, 공원관리부)

- ↳ 기존 도시공사 발주 공사분은 도시공사에서 진행하고, 전기공사 등  
미비 사항은 문화체육과에서 진행



**제29조의4(공정대표의무 등)** ① 교섭대표노동조합과 사용자는 교섭창구 단일화 절차에 참여한 노동조합 또는 그 조합원 간에 합리적 이유 없이 차별을 하여서는 아니 된다.

② 노동조합은 교섭대표노동조합과 사용자가 제1항을 위반하여 차별한 경우에는 그 행위가 있는 날(단체협약의 내용의 일부 또는 전부가 제1항에 위반되는 경우에는 단체협약 체결일을 말한다)부터 3개월 이내에 대통령령으로 정하는 방법과 절차에 따라 노동위원회에 그 시정을 요청할 수 있다.

③ 노동위원회는 제2항에 따른 신청에 대하여 합리적 이유 없이 차별하였다고 인정한 때에는 그 시정에 필요한 명령을 하여야 한다.

④ 제3항에 따른 노동위원회의 명령 또는 결정에 대한 불복절차 등에 관하여는 제85조 및 제86조를 준용한다.

[본조신설 2010. 1. 1.]

## 2018년도 단체협약



과 천 시 시 설 관 리 공 단



과천시시설관리공단교섭대표노동조합

과천시시설관리공단노동조합



과천시시설관리공단공공노동조합



**제18조[시설편의 제공]** ① 조합은 조합사무실로서 공단시설의 기존사무실을 사용할 수 있으며, 사무에 필요한 기존의 집기, 비품 및 통신시설을 활용할 수 있다.

② 공단은 정상적인 조합 활동을 위하여 조합이 필요로 하는 장소와 시설에 대하여 조합은 48시간 이전에 사용 동보하여야 하며 특별한 이유가 없을 경우에는 편의를 제공한다.

**제19조[문서열람, 복사 및 자료제공]** ① 공단은 공단에서 발행하는 각종 간행물과 주보·월보 등을 포함한 회람용 문서를 조합에 1부씩 배부한다.

② 공단은 조합 활동에 필요한 다음 각 호의 제반문서 및 자료의 열람과 제공을 요청한 경우 이를 제공한다. 다만, 조합은 조합원의 개인정보에 관한 사항은 해당 조합원의 동의를 구하여야 하며 공단이 기밀로 정하는 사항에 대해서는 보안을 유지해야 한다.

1. 조합원에 관한 사항
2. 임금과 노동조건에 관한 사항
3. 산업안전에 관한 사항
4. 회계 결산자료
5. 단위사업장별 운영과 유지분식에 관한 사항

### 제3장 임 금

**제20조[임금의 정의]** 임금이라 함은 사용자가 근로의 대상으로 근로자에게 임금, 봉급, 기타 어떠한 명칭으로든지 지급하는 일체의 금품을 말한다.

**제21조[임금의 원칙]** ① 공단은 조합원이 사회에서 건전한 삶과 문화생활을 보장하는 수준으로 임금지급을 결정해야 하며 매 1년 단위로 물가변동 등에 따른 생계비가 확보될 수 있도록 실질임금 확보에 최선을 다한다.

② 공단은 조합원의 임금 및 복리후생에 관한 예산을 편성할 경우 사전에 조합의 견을 반영토록 노력한다.

③ 공단은 타 공단과 비교하여 동등이상의 임금이 확보될 수 있도록 노력 한다.

**제22조[평가급]** 인센티브평가급과 자체평가급은 지방공기업예산편성기준에 따라 지급하고 지급범위내에서 최고지급률을 줄 수 있도록 노력한다.

| 수선유지비(p159)                                                                                                                                                                                         | 시설비(p163)                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. 건물, 전로설비, 선로설비, 철도 차량, 기계장치 및 각종장비 수선 유지비(수선유지에 필요한 재료구입 등 포함)</p> <p>2. 하수 및 소각처리장에서 발생되는 폐기물처리비(운반비 포함)</p> <p>3. 시설의 안전진단 및 정밀점검 정비</p> <p>- 건축 도로 교량 등 시설물의 안전진단 및 정밀점검에 소요되는 최소한의 경비</p> | <p>4. 건물, 구축물, 입목, 기계장치 등에 대한 자본적 지출인 대수선비</p> <p>※ 수익적 지출의 영업비용중 시설장비유지비 및 수선비와 구분되는 대규모의 수선경비이며 당해 고정자산의 내용연수를 현저히 증가시키거나 현실적으로 가치를 증가시키는 수선경비임.</p> <p>따라서 당해 <u>고정자산의 원상만을 회복하거나 기능유지만을 위한 소규모의 수선경비는</u> 이 목에 계상하지 않고 <u>수익적 지출의 수선교체비목(직접생산설비의 수선비)에 계상</u></p> |

※ 수선유지비에서 예산사용 가능

**제19조(용도변경)** ① 건축물의 용도변경은 변경하려는 용도의 건축기준에 맞게 하여야 한다.

② 제22조에 따라 사용승인을 받은 건축물의 용도를 변경하려는 자는 다음 각 호의 구분에 따라 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장의 허가를 받거나 신고를 하여야 한다. <개정 2013. 3. 23., 2014. 1. 14.>

1. 허가 대상: 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설군(施設群)에 속하는 건축물의 용도를 상위군(제4항 각 호의 번호가 용도변경하려는 건축물이 속하는 시설군보다 작은 시설군을 말한다)에 해당하는 용도로 변경하는 경우

2. 신고 대상: 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설군에 속하는 건축물의 용도를 하위군(제4항 각 호의 번호가 용도변경하려는 건축물이 속하는 시설군보다 큰 시설군을 말한다)에 해당하는 용도로 변경하는 경우

③ 제4항에 따른 시설군 중 같은 시설군 안에서 용도를 변경하려는 자는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 건축물대장 기재내용의 변경을 신청하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 변경의 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2013. 3. 23., 2014. 1. 14.>

④ 시설군은 다음 각 호와 같고 각 시설군에 속하는 건축물의 세부 용도는 대통령령으로 정한다.

1. 자동차 관련 시설군
2. 산업 등의 시설군
3. 전기통신시설군
4. 문화 및 집회시설군
5. 영업시설군
6. 교육 및 복지시설군
7. 근린생활시설군
8. 주거업무시설군
9. 그 밖의 시설군

⑤ 제2항에 따른 허가나 신고 대상인 경우로서 용도변경하려는 부분의 바닥면적의 합계가 100제곱미터 이상인 경우의 사용승인에 관하여는 제22조를 준용한다. 다만, 용도변경하려는 부분의 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만으로서 대수선에 해당되는 공사를 수반하지 아니하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2016. 1. 19.>

⑥ 제2항에 따른 허가 대상인 경우로서 용도변경하려는 부분의 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이상인 용도변경(대통령령으로 정하는 경우는 제외한다)의 설계에 관하여는 제23조를 준용한다.

⑦ 제1항과 제2항에 따른 건축물의 용도변경에 관하여는 제3조, 제5조, 제6조, 제7조, 제11조제2항부터 제9항까지, 제12조, 제14조부터 제16조까지, 제18조, 제20조, 제27조, 제29조, 제38조, 제42조부터 제44조까지, 제48조부터 제50조까지, 제50조의2, 제51조부터 제56조까지, 제58조, 제60조부터 제64조까지, 제67조, 제68조, 제78조부터 제87조까지의 규정과 「녹색건축물 조성 지원법」 제15조 및 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제54조를 준용한다. <개정 2011. 5. 30., 2014. 1. 14., 2014. 5. 28., 2019. 4. 30.>

※ 용도변경 대상면적 해당없음